

05/2112-10
29.04.20

Respublikanın notariat ofislərinə

Məlumat üçün bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15.04.2020-ci il tarixli 3-N nömrəli qərarı ilə "Notariusun etik davranış Kodeksi"ndə və "Azərbaycan Respublikasında notariat fəaliyyəti üzrə kargüzarlığın aparılması haqqında Təlimat"da aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir:

1. "Notariusun etik davranış Kodeksi"nin 3.3.1-ci yarımbəndində "kontordan" sözü "ofisdən" sözü ilə;

2. "Azərbaycan Respublikasında notariat fəaliyyəti üzrə kargüzarlığın aparılması haqqında Təlimat"a 17 və 19 nömrəli Əlavələrin mətnində "kontorun" sözü "ofisin" sözü ilə əvəz edilmişdir.

Bununla yanaşı qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu maddəsinə əsasən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin özgəninkiləşdirilməsi üzrə tərəflərin öz aralarında müstəqil bağladığı, notariat qaydasında təsdiq edilməmiş alqı-satqı müqavilələri təqdim etmə hesab edildiyi üçün, sonradan eyni şəxslər arasında həmin əmlaka dair yeni müqavilənin notarial qaydasında təsdiq edilməsi vergi tutulan təqdim etmə (özgəninkiləşdirmə) hesab edilmir.

Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 599.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuşdur ki, alqı-satqı müqaviləsində alıcının əşyanı satıcıdan almazdan əvvəl tam və ya qismən ödəmək (qabaqcadan ödəniş) vəzifəsinin nəzərdə tutulduğu hallarda alıcı ödənişi müqavilədə nəzərdə tutulan müddətdə həyata keçir.

Qeyd olunanlardan irəli gələrək bu kimi hallarda notariat qaydasında təkrar alqı-satqı müqaviləsinin təsdiqi zamanı əmlakın dəyərinin əvvəlki (notariat qaydasında təsdiq edilməmiş) müqavilə üzrə ödənilməli nəzərə alınmalı, tərəflər qarşısında notariusun depozit hesabı vasitəsilə yenidən ödəniş edilməsi tələbi qoyulmamalıdır.

Bu zaman əmlakın dəyərinin satıcıya ödənilməsinin notariat qaydasında təsdiq edilməmiş əvvəlki müqavilə üzrə həyata keçirildiyi (bu hal həmçinin satıcı tərəfindən verilən maliyyə arayışı ilə təsdiq edilməlidir) yeni müqavilədə əks olunmalıdır.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov

